

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1482/2532

พนักงานอัยการจังหวัดชัยนาท

โจทก์

นายสำเริง สุขจันทร์ กับพวก

จำเลย

นายสุนทรหรือสุทอน ทวีทา ที่ 2 นาย

น้อยหรือทวีป สมสมัย

ผู้ยื่นคำร้อง

ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุก 3 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษหนึ่งในสามคงจำคุก 2 ปี จำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้ยกฟ้อง แต่ให้ชั่งในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก, 83 ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละสองปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 116,115)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณา
ของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 80,000 บาท
(อันดับ 34,97)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 ชั่วคราวระหว่างฎีกาตีราคาคนละ
90,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์และดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 3 ชั่วคราวระหว่างฎีกาตีราคาคนละ
90,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักทรัพย์และดำเนินการต่อไป

(ชูเชิด รักตะบุตร-เชียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>